

מסורת הש"ס

(א) פסחים 5: יומא ג. פת. ע"ש [תוספתא יומא פ"ד ע"ש]. (ב) ז"ל יוכל ויכ"א ביומא פת. (ג) נדה טז: [ודף ל. יומא פת.]. (ד) יבמות קיד. (ה) כתובות ע. (ו) [נכרות סה. וש"נ]. (ז) [תוספ' פיידי]. (ח) יבמות קיד. נדה מו: [גישין נה.]. (ט) געל מנ. קו. (י) [קמחן קמו]. (יא) [נבמדבר יט.]. (יב) [ויקרא טו]. (יג) [ודף כט.]. (יד) וכן פירש הר"ן ותקשי לר' יוחנן ור' וסבר העיר הב"י בטור א"ח ס"י שגם דנטפאחות דין א"ח כהנא ענדא דמפתחות ר' פדת ור' יוחנן ספוקי ממספא ליה ועי' כ"מ סוף הלכות מאכלות אסורות הלכה כו.

◄◄>
◄>

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה בזו הוצה והטורע וכו' וטעמא מפרש בפ"ג דמגילה: (ב) ד"ה שגל קרי וכו' אוכל טהרות הס"ד ומינות לגי ביום נמחק:

◄◄>
◄>

גליון הש"ס

רש"י ד"ה א' אומרים לו וכו' אבירה לנכרי משום שבות. ע"י ע"ז דף טו ע"א כנשי' ד"ה נהי לדינשיה: רתם' ד"ה ח"ג' ש"י לטבול ברשעטק. ע"ל דף ק"ה ע"א תוס' ד"ה ס' פ"ד:

◄◄>
◄>

מוסף רש"י

טבילתן ביום. דליף מומטלו ביום שצניעי ורתק כמים וגו' (ויומא א). נדה ויולדת טבילתו בלילה. נדה דכתיב שבעת ימים תהיה נדה. כל שבעה, ויולדת כימי נדת דומה טמאה (ושם). בדליקה החירו. דמתקן שאלם כהלו על ממונו א' לא שרי' לה אחי לבטוי (בתובות ו). בקטן העושה לדעת אביו. שהמיקט לופס כבטוי וזמא שגט לו כעך ואפי' עומד עליו, דהוא חלוט הוא מותר לנשות (יבמות קיד.). לדעתיה דנפשיה עבדי. אפילו בלא ידיעת ישראל הש"ס'ס מתקטין להנשא, שידע שיעול שגר (ושם). בערב. מדינה (קמחן ע"קמ).

◄◄>
◄>

מוסף תוספות

א. ואי"ת והא לר' שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה היא ולכא אלא איסורא דרבנן. רנכ"א.

◄◄>
◄>

רב נסים גאון

ההיא ר' יוסי בר' יהודה היא דהנאי ר' יוסי בר' יהודה אומר דיהי לטבילה באחרונה. משכחת לה בבס'י נדה בפרק המפלת. שמעת מינה קטן אוכל גבילות בית דין מצווין עליו להפרישו. מאי דשקלינן וטרינן בהא מילתא איתא במסכת יבמות בפרק חרש שנשא פיקחת.

כל כתבי פרק ששה עשר שבת

טבילה בזמנה מצוה. דכתיב והיה לפנות ערב ירחץ במים (דברים כג): **לאו מצוה**. ואי לא משכח גמי האידנא לישהתי עד למחר. ולמ"ד לאו מצוה קרא ענה טוזה קמ"ל כדי שיעריב שמשו ביום לאחר טבילה שאם ימתין לטבול עד הלילה לא יהא לו הערב שמש

עד ליל המחרת: **הוצ והוצה כו'**. ברייתא זו אלל יוה"כ שנויה בתוספתא **דיומא (פ"ד): הוצ והוצה והמאורע וצועל נדה וטמא ממ טובלין ביום**. משהאיר המזרח ביום השביעי שלהם. וטעמא (א) בפ"צ דמגילה (דף ב.) מקרא דביום השביעי^(א) מקצת שביעי ספירה ואם חל שביעי שלהם ביוה"כ טובלין כדרכן לאכול תרומה לערב: נדה ויולדת. טובלות כדרכן בליל יוה"כ אם חל שביעי שלהם בערב יוה"כ שאינה יכולה לטבול ביום ו' דכתיב בִּטְהִיָּה נִדְמָתָה בַּיּוֹמִיתָה תִּהְיֶה כָּל יוֹמָא (פסחים דף ט:): **צעל קרי**. שצריך טבילה לדברי תורה מדברי סופרים ואפי' אין אוכל טהרות (ט) לגו ביום: **טובל כל היום כולו**. ואע"פ שראה קרי מן המנחה ולמעלה לאחר שהתפלל תפלת המנחה שהרי הוא יכול להמתין עד שתחשך ויטבול לתפלת ערבית אפי' קטן ציו"כ מצטוד יום אע"פ שאסור ברחיצ' הראשית דטבילה בזמנה מצוה: ר' **יוסי אומר מן המנחה ולמעלה**. אם ראה קרי לאחר שהתפלל תפלת מנחה שהרי הוא יכול להמתין עד שתחשך ויטבול ויתפלל תפלת ערבית. ותפלת נעילה נמי ס"ל שיכול להתפלל בלילה כרז דאמר (יומא דף פו.). תפלת נעילה פוטרת של ערבית: אין לרין לטבול. ביום משום זמן טבילה דלאו מצוה לטבילה בזמנה: דייח לטבילה שפאה **באחרונה**. בתמכת נדה בפרק התפלת^(א) גבי אשה שיצאה מלאה ונכזה ריקנית ואינה יודעת מתי ילדה דמזכירינן לה ל"ה טבילות לספק ד' טבילות שעליה טבילות וכו' לו' או טבילת נקבה לטבעיים וטבילה או שמא יולדת זכר בזוג ואריכה אף טבילת זכה ביום שצעה לספורים שלה או יולדת נקבה בזוג היתה ומשום דלא דיעין מתי ילדה ואימתי מתי זמן טבילה דידה מזכירינן לה טבילה כל לילה וכל יום שיש לספוקי בזמן טבילה ופליג ר' יוסי בדבי יהודה עלה ואמר דייח לטבילה שמהא באחרונה לסוף ספורים של נקבה דהיינו לסוף שלש שבועים שאם ילדה נקבה בזוג טמאה שבועיים ללידתה וו' נקיים בטביל היצה ולא אמרינן

טבילה בזמנה מצוה: **בתנ"י אין אומרים לו כזה**. רבנן גזור על "אמירה לנכרי משום שבות: **ולא תכזה**. אין לרין למחות בידו אלף נימחו ויכזה: **שאין שציסמו**. של נכרי עליהן דישראל אינו מזהיר על שביטתו של נכרי שאינו עבדו: **גב' כזה הוא דלא אמרינן ליה**. שעושה שלוחו ממם: **הא כל המכזה אינו מפסיד כו'**. ונכרי מדעמיה דידה עבד שריא: **אל תכזה הוא דלא אמרינן ליה**. שאינו לרין למחות בידו ומיהו גילוי דעתא דלא יפסיד בדבר נמי לא משמתי דאי גילוי דעתא שרי למה ליה למימתי סיפא אין לרין למחות: **אלא מהכא ליהא למישמע מיניה**. דודאי מתניתין לאו כולה דוקא אלף חדא מינייהו דוקא או ירישא או סיפא ותנא אידך אטו ההיא ולא ידעינן הי מינייהו דוקא דגמיר מיניה: **גיטפרא**. שלטון: **אפטורופוס**. ממונה על

ממונו: **שמעם מינה קטן אוכל נצילות בים דין מצווין להפרישו**. ותקשי לר' יוחנן^ט דאמר צצמות (דף קד.) לרבה בר בר חנה דאירכסו ליה מפתחות של בית המדרש ברשות הרבים בשבת דבר טלי וטליא לטייילו התם דאי משכחי להו מייתי להו: **על דעם אציו**. בקטן שידע להבחין שהכבוי זה נוח לאציו ועושה בטבילו: **נכרי אדעסיס דנפשיה עצי**. יפסיד: **בתנ"י כופין קערה**. של חרס: **על גבי הנה**. ובלבד שלא יכזה. ואע"פ שנוטל כלי להצלת קורה שאינה ניטלת בשבת הא אוחצין מינה (לעיל דף מג.) לבדי לחק דאמר אין כלי ניטל אלף לדבר היטעל ושניה צריך למקומו: **מעשה צא**. כפיית כלי על עקרב: **בערב**. מקום: **חוששני לו מחטאת**. כיון דלא היה עקרב רץ אחריו איני יודע אם חייב משום צידה אם לא וחוששני לומר חייב חטאת הוא:

פרק ששה עשר שבת

קבא.

חבי גרסי' ר' יוסי אומר מן המנחה ולמע"ה אינו צריך לטבול.^(א) וכן גירסת רש"י ור"ת אלל לא גרסי' אינו יכול לטבול דאפי' מאן דקצר טבילה בזמנה לאו מצוה^ב שרי לטבול כדמשמע בסוף מסכת יומא (דף פו.): דפריך לרב דאמר תפלת נעילה פוטרת של ערבית משום דקסבר דתפלת נעילה בלילה והתניא אור יוה"כ כו' נעילה מתפלל שצט ומתודה בערבית כו' ומשני תנאי היא דתניא כל חייבי טבילות טבילתן ביום נדה ויולדת טובלין בלילה בעל קרי טובל והולך עד המנחה דקצר תפלת נעילה בלילה וטבילה בזמנה לאו מצוה ר' יוסי אומר כל היום כולו טובל דתפלת נעילה ביום אלמא אע"ג דת"ק סבר דטבילה בזמנה לאו מצוה אפ"ה קתני כל חייבי טבילות טבילתן ביום אפילו טמא מת וטמא שרץ שאין לרייין טבילה לתפלה יכולין לטבול והא דפירש בקוטרס דר' יוסי כרז דאמר תפלת נעילה בלילה לא דק דצשליה יומא (דף פח.) פריך מהך ברייתא דר' יוסי אדר"י דהכא קאמר מן המנחה ולמעלה א"ל לטבול ובההיא קאמר כל היום ומשני דהכא איירי בדללי כזר תפלת נעילה והתם בדלא עלי וצכולהו רבי יוסי דלא כרז: **רבי יוסי בר' יהודה היא**. וא"ת א"כ צשליה יומא (דף פח.) מנא ליה לרב דההוא ת"ק דצרייתא קמייתא דקאמר דצעל קרי טובל עד המנחה אחי כוותיה דתפלת נעילה בלילה דילמא איירי בדללי וטבילה בזמנה לאו מצוה ור' יוסי סבר מצוה ותנא קמא דהכא הוא ר' יוסי דהתם יש לומר דסבר דר' יוסי דהכא ודהתם מסתמא חד תנא הוא ותרוייהו רבי יוסי בדבי יהודה דאיירי בטבילת צעל קרי ציו"כ וא"כ קשיא ר' יוסי בד' יהודה אדר' יוסי בד' יהודה וע"כ אית לן לשנויי הא דללי והא דלא עלי: **אין אומרים לו כבה**. אפי' צאסור דרבנן אמירה לנכרי שבות כדאמרינן לקמן בפרק שואל (דף קג.) לא יאמר אדם לחבירו שזור לי פועלים כו' דמוקי לה בחדרו נכרי וכן מוכח בפרק הדר (דף סו.): גבי ייימי חמימי מגו ביתא:

אלא מהא איבא למישמע מינה. מ"מ קי"ל כר' אחי ובזירושלמי אמר שעשה ר' אחי מעשה כזה: **שמע מינה קמן אויבא נבדלות בית דין מצווין ע"יו להפרישו**. א"ל דמוקי מתניתין כרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה לריכה לגופה חייב עליה או כר"ש וכשצריך לאותו כיצוי כגון לעשות פחמין בדאיסורא דרבנן מוכח בפרק חרש (יבמות קד.) דאין צ"ד מצווין להפרישו ונראה דמייירי בקטן שלא הגיע לחינוך דצהגיע לחינוך כיון שמייב לחנכו כ"ש דלרין להפרישו שלא יעשה עבירה וכל הנהו דפריך ביצמות הוה מצי לשנויי כשהגיע לחינוך אלף דניחא ליה לאוקמי בכל ענין והא דבעי לאימיוי התם דאין צ"ד מצווין להפרישו מדקתני מניוק יונק והולך וקתני וצגדול אסור משמע דוקא גדול אלל קטן אפי' בהגיע לחינוך שרי התם ע"כ גדול לאו דוקא בר עונשין דהא במסקנא מפרש טעמא משום דתסם מניוק מסוכן הוא אלל חלב והאי טעמא לא שייך אלף בצן שחיס או שלש שנים: כל

עליה או כר"ש וכשצריך לאותו כיצוי כגון לעשות פחמין בדאיסורא דרבנן מוכח בפרק חרש (יבמות קד.) דאין צ"ד מצווין להפרישו ונראה דמייירי בקטן שלא הגיע לחינוך דצהגיע לחינוך כיון שמייב לחנכו כ"ש דלרין להפרישו שלא יעשה עבירה וכל הנהו דפריך ביצמות הוה מצי לשנויי כשהגיע לחינוך אלף דניחא ליה לאוקמי בכל ענין והא דבעי לאימיוי התם דאין צ"ד מצווין להפרישו מדקתני מניוק יונק והולך וקתני וצגדול אסור משמע דוקא גדול אלל קטן אפי' בהגיע לחינוך שרי התם ע"כ גדול לאו דוקא בר עונשין דהא במסקנא מפרש טעמא משום דתסם מניוק מסוכן הוא אלל חלב והאי טעמא לא שייך אלף בצן שחיס או שלש שנים: כל

עליה או כר"ש וכשצריך לאותו כיצוי כגון לעשות פחמין בדאיסורא דרבנן מוכח בפרק חרש (יבמות קד.) דאין צ"ד מצווין להפרישו ונראה דמייירי בקטן שלא הגיע לחינוך דצהגיע לחינוך כיון שמייב לחנכו כ"ש דלרין להפרישו שלא יעשה עבירה וכל הנהו דפריך ביצמות הוה מצי לשנויי כשהגיע לחינוך אלף דניחא ליה לאוקמי בכל ענין והא דבעי לאימיוי התם דאין צ"ד מצווין להפרישו מדקתני מניוק יונק והולך וקתני וצגדול אסור משמע דוקא גדול אלל קטן אפי' בהגיע לחינוך שרי התם ע"כ גדול לאו דוקא בר עונשין דהא במסקנא מפרש טעמא משום דתסם מניוק מסוכן הוא אלל חלב והאי טעמא לא שייך אלף בצן שחיס או שלש שנים: כל

עליה או כר"ש וכשצריך לאותו כיצוי כגון לעשות פחמין בדאיסורא דרבנן מוכח בפרק חרש (יבמות קד.) דאין צ"ד מצווין להפרישו ונראה דמייירי בקטן שלא הגיע לחינוך דצהגיע לחינוך כיון שמייב לחנכו כ"ש דלרין להפרישו שלא יעשה עבירה וכל הנהו דפריך ביצמות הוה מצי לשנויי כשהגיע לחינוך אלף דניחא ליה לאוקמי בכל ענין והא דבעי לאימיוי התם דאין צ"ד מצווין להפרישו מדקתני מניוק יונק והולך וקתני וצגדול אסור משמע דוקא גדול אלל קטן אפי' בהגיע לחינוך שרי התם ע"כ גדול לאו דוקא בר עונשין דהא במסקנא מפרש טעמא משום דתסם מניוק מסוכן הוא אלל חלב והאי טעמא לא שייך אלף בצן שחיס או שלש שנים: כל

עליה או כר"ש וכשצריך לאותו כיצוי כגון לעשות פחמין בדאיסורא דרבנן מוכח בפרק חרש (יבמות קד.) דאין צ"ד מצווין להפרישו ונראה דמייירי בקטן שלא הגיע לחינוך דצהגיע לחינוך כיון שמייב לחנכו כ"ש דלרין להפרישו שלא יעשה עבירה וכל הנהו דפריך ביצמות הוה מצי לשנויי כשהגיע לחינוך אלף דניחא ליה לאוקמי בכל ענין והא דבעי לאימיוי התם דאין צ"ד מצווין להפרישו מדקתני מניוק יונק והולך וקתני וצגדול אסור משמע דוקא גדול אלל קטן אפי' בהגיע לחינוך שרי התם ע"כ גדול לאו דוקא בר עונשין דהא במסקנא מפרש טעמא משום דתסם מניוק מסוכן הוא אלל חלב והאי טעמא לא שייך אלף בצן שחיס או שלש שנים: כל

עין משפט ונר מצוה

בם א מיי פ"א מהלכות מקואות הלכה ו ופ"ג ב ג ופ"ד מהלכות אסורי ביאה הלכה ו סמנ עשין רמג טושי"ע א"ח סומן מקנד ספי"ח וס' תריב ספי"ח יב וטושי"ע יו"ד סומן קלו ספי"ח ג וסומן שפא ספי"ח ה [נכרי"ף פ"ב דשעניות דף רבז וברא"ש בבלכות מקואות ס' לו]:

ע ב מיי פ"ו מהלכות שבת הלכה ד ופיר"ב הלכה ז סמנ לאון סה טושי"ע א"ח סומן שלד ספי"ח ה:

עא ג מיי פ"ב שם וסמנ שם טושי"ע שם ספי"ח טו:

עב ד ה מיי פ"ב שם ופכ"ד הל"א ופ"ו מהל' מאכלות אסורי הל' כו מח ופ"ג מהלכות אלל הלכה ז סמנ שם ולאון קמח טושי"ע שם ספי"ח ה וסומן שגמ טושי"ע ד"ד סומן שגמ ספי"ח ב הנה"ה:

עז ד מיי פ"ב מהלכות שבת הלכה ז סמנ לאון סה טושי"ע א"ח סומן רנו ספי"ח ה וסומן שלד ספי"ח כג בנה"ה:

◄◄>
◄>

רבינו חננאל

ר' יוסי אומר טבילה בזמנה מצוה, ואיתא מצוה זו ודחיה לעמידת ערוס בפני השם וטביל ברלא מיכסי, ורבנן סברי טבילה בזמנה לאו מצוה הלכך לאחוריא. ואקשינן איני דר' יוסי סבר טבילה בזמנה מצוה, והתנן בעל קרי טובל כל היום כולו, ר' יוסי אומר מן המנחה ולמעלה אינו צריך לטבול. ואוקימנא בנבדלי. ואמרינן א"י צלי ליה מנחה מקמי דלחזיז קרי, מ"ט דרבנן דמחייבי ליה למטבול ביזמא, ליתעכב עד לאורחא וליטבול. ומסקינן משום דטבירי רבנן אצ"ג דצלי ליה טבילה בזמנה מצוה, ור' יוסי סבר טבילה בזמנה לאו מצוה היא. האי ר' יוסי בר' יהודה דרגיטין בנייה פרק המפלת בענין טוטה, ר' יוסי בריי אומר דיהי לטבול באחרונה דקסבר טבילה אין מונעין אותו מלככות. וזה רבי יוסי דהיה אומר שם כתוב על בשרו. אסקנא בגמרא דשבעת ימים [יומא לו] דבטבילה בזמנה מצוה פליגי, ותבררה בסוף יום הכפורים דהא לר' יוסי בר' יהודה היא. וליכא אחוריתו התם לר' יוסי דאמר כל היום כולו כשר לטבילה, דאלמא סבר טבילה בזמנה [מצוה] היא. א"ר אחי בדליקה החירו לומר כל המכבה אינו מפסיד. וכן הלכה. נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה אל תכבה, אלא מניחין אותו ואין אומרים לו כבה, וגם אין מונעין אותו מלככות. אבל קטן העושה לדעת [אביו] אין מניחין אותו לכבות.

(א) כ"ל מילה אחת. (ב) לפנינו בגמ' תחת להך אוקימתא אולי טומוה להסוגיא דיומא ד פ"ח ע"ש.